

480 -

6

19

**BEWARING:**

**BREDA**

## Dagregister

deel **506** nr. ~~605~~ 6

## In bewaring genomen

23 SEP 1988

De bewaarder,

Kadastrale kadastrale kadastrale:  
GEMEENTE

Wandertrichem

Sectie Nummer

H ~~395~~ ged.  
later ~~to~~  
1924 ged  
3

-----Borderel van Inschrijving.

Heden, de éénentwintigste september-----  
negentienhonderd achtentachtig, verschenen voor mij, Simon  
Philip Aart Jungerius, notaris ter standplaats Andel,----  
gemeente Woudrichem:~-----

Al. de Heer Bernhard Juliaan van Haaften, schilder, -----  
wonende te Giessen, gemeente Woudrichem, heerlijkheids-  
straat 6, volgens zijn verklaring geboren te Gorinchem,  
op vijftien december negentienhonderdvierenzestig, -----  
ongetrouwd en niet getrouwd geweest; -----

A2. Mevrouw Maria Wilhelmina Rochat, ziekenverzorgster, -  
wonende te Drongelen, gemeente Aalburg, D.A. van der ---  
Schansstraat 16, geboren te Eathen op vijftien januari-  
negentienhonderdzevenenzestig, ongehuwd en niet gehuwd-  
geweest:-----

B. Mevrouw Everdina Maria Lankhaar, notarieel-medewerkster,  
wonende te Giessen, gemeente Woudrichem;-----  
volgens haar verklaring ten deze handelende als monde-  
ling gemachtigde van de coöperatieve vereniging:-----  
Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank-----  
"Giessen-Rijswijk" B.A., gevestigd te Rijswijk, Noord- --  
Brabant, gemeente Woudrichem,-----  
hierna te noemen: bank;-----

De comparanten onder A genoemd, voor zover in deze akte---  
niet anders aangeduid, hierna tezamen te noemen: debiteur-  
verklaarden terzake van op heden ter leen genomen en-----  
ontvangen gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan de bank--  
een som van éénhonderd zestigduizend gulden (f.160.000,-)--  
van welk bedrag een gedeelte groot éénhonderdachtttiendi-  
zendvierhonderdnegentig gulden en veertig cent-----  
(f.118.490,40)-----

door de bank aan de debiteur is voldaan door storting op--  
een te zijnen name bij de bank geopende rekening onder---  
de volgende bepalingen:-----

a. De debiteur kan alleen ten behoeve van de bouw van de---  
op het hierna te omschrijven onroerend goed te stichten-  
woning over het als vermeld bij de bank gestorte bedrag-  
beschikken:-----

- onder overlegging van de door de direktie van-----

Nr. 1 GEHEEL DOORGEHAALD

Aantekeningen en gedeeltelijke doorhalingen:

ingevolge akte verleden voor

d.d.

De bewaarder,

Sectie      Nummer

vermelde bouw afgegeven betalingsmandaten en nadat---  
ten genoeg van de bank is aangetoond, dat het-----  
gedeelte van de bouwkosten, dat blijkens mededeling---  
aan de bank door de debiteur uit eigen middelen zou---  
worden gefinancierd, betaald is, of-----  
- onder overlegging van de op de bouw betrekking hebben-  
de nota's, waarmede de debiteur zich akkoord verklaard  
heeft.-----

b. De bank zal over het als vermeld bij haar gestorte-----  
bedrag of het resterende gedeelte daarvan - behoudens---  
wijziging door de bank - aan de debiteur een rente beta-  
len van vier acht/tiende procent (4,8%)-----  
per jaar.-----

De comparanten verklaarden, dat deze geldlening is aange-  
gaan onder de volgende bedingen:-----

la. De debiteur zal - behoudens wijziging door de bank ----  
een rente van vijf acht/tiende procent (5,8%)-----  
per jaar verschuldigd zijn, welke rente zal worden-----  
berekend met inachtneming van de bij de bank gebruike-  
lijke renteberekeningsmethode en valuteringsregeling.--  
Op de laatste dag van elke maand en voor het laatst op-  
de laatste dag van de maand waarin de bouw is voltooid-  
zal uitsluitend rente worden betaald.-----

b. Op de laatste dag van elke maand, voor het eerst op de-  
laatste dag van de eerste volle maand nadat de bouw is-  
voltooid-----  
zal - behoudens herrekening tengevolge van vervroegde--  
aflossing of rentewijziging - telkenmale een bedrag---  
groot negenhonderdachtendertig gulden en tachtig cent--  
(f.938,80)-----  
aan rente en aflossing tezamen moeten worden betaald,--  
welk bedrag is vastgesteld op basis van een dertig----  
jarige looptijd van de geldlening.-----

c. De debiteur verklaarde aan de bank volmacht te verlenen  
om zijn rekening, rekeningnummer 3570.903.370-----  
bij de bank te belasten voor de door hem aan rente en--  
aflossing uit hoofde van de geldlening verschuldigde---  
bedragen.-----

eerste..... vervolgblad

BEWARING:  
B R E D A

De debiteur

Mr. J. Veltman  
Vervolg kadastrale  
aanduiding:  
GEMEENTE

- De debiteur is verplicht te zorgen voor voldoende-----  
saldo op zijn hiervoor vermelde rekening.-----
- d. De debiteur zal - boven en behalve de onder b bedoelde-  
aflossingen - elk jaar gedurende vijf jaren vierduizend  
éénhonderddrie gulden (f. 4.103,--) per jaar moeten-----  
voldoen voor het eerst op de laatste dag van de maand--  
waarin de woning wordt betrokken.-----
2. De bank is te allen tijde bevoegd om de verschijndagen, -  
waarop de rente en/of aflossing zal/zullen moeten-----  
worden voldaan, te wijzigen.-----
3. De debiteur is terzake van de geldlening de gebruikelij-  
ke aan hem bekende provisie verschuldigd.-----
4. De debiteur is bevoegd te allen tijde tot vervroegde----  
aflossing over te gaan, mits zulks geschiedt in ronde---  
sommen van éénhonderd gulden (f. 100,--), of een veel-  
voud daarvan.-----
- Indien overeengekomen is dat de geldlening wordt afge-  
lost met lineaire of gestaffelde aflossingen, strekt----  
een vervroegde aflossing in mindering op de eerstkomende  
aflossingstermijn(en), met dien verstande dat de bank---  
kan bepalen dat vervroegde aflossingen in mindering----  
worden gebracht op de laatste aflossingstermijn(en).----
- Indien overeengekomen is dat de betaling van rente en---  
aflossing op annuïteitsbasis geschiedt zal in geval van-  
vervroegde aflossing en/of rentewijziging herrekening---  
plaatsvinden van de verschuldigde rente- en aflossings-  
termijn(en), met dien verstande dat de bank kan bepalen-  
dat een vervroegde aflossing niet leidt tot verlaging---  
van de rente- en aflossingstermijn(en), maar tot een----  
daarmede overeenkomende verkorting van de looptijd van--  
de geldlening.-----
- Bij algehele aflossing van de geldlening zal de alsdan--  
verschuldigde rente tegelijk met de aflossing moeten----  
worden betaald.-----
5. De geldlening is niet opeisbaar, behoudens in de volgen-  
de gevallen waarin de geldlening terstond en zonder----  
opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit-----  
opeisbaar is:-----

Sectie Nummer

Mag niet beschreven worden

- a. wanneer de debiteur of de na te noemen hypotheekgever nalatig is in de nakoming van - of in strijd----- handelt met één of meer van de bepalingen van deze----- akte en/of van de hierna te melden algemene voorwaarden voor hypotheeken;-----
- b. wanneer de debiteur of de na te noemen hypotheekgever emigreert of overlijdt, wanneer de debiteur of de na te noemen hypotheekgever failliet wordt verklaard,----- surséance van betaling aanvraagt, wanneer het vermogen van de debiteur of de na te noemen hypotheekgever onder bewind of onder beheer wordt gesteld, wanneer----- een andere crediteur beslag doet leggen ten laste van de debiteur of de na te noemen hypotheekgever of----- anderszins verhaal wordt gezocht op vermogen van de debiteur;-----
- c. wanneer - naar het oordeel van de bank - de bouw of--- de uitvoering van bouwkundige voorzieningen, ter----- financiering waarvan de geldlening is verstrekt, wordt stopgezet of stagneert, wanneer het bouwplan wordt---- gewijzigd, of de voor de bouw of de uitvoering van---- bouwkundige voorzieningen bestemde gelden voor andere doeleinden worden aangewend;-----
- d. wanneer de op het hierna te omschrijven onroerend---- goed gestichte of te stichten woning door brand of---- andere oorzaken geheel of ten dele tenietgaat of----- wordt beschadigd;-----

6. Indien het door de debiteur aan de bank verschuldigde--- niet op de verschijndag mocht zijn voldaan, kan de bank- - onverminderd de geldende rente - aan de debiteur----- over het niet tijdig betaalde bedrag een boete in rekening brengen van ten hoogste één procent (1%) per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend met een minimum van vijftientig gulden (f. 25,--).----

7. De debiteur is verplicht de op het hierna te omschrijven onroerend goed gestichte of te stichten woning tijdens-- de duur van de geldlening op basis van herbouwwaarde---- tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden.-

8. De door de debiteur aangegane verbintenis vormt een,---

Mag niet beschreven worden

ook voor zijn erfgenamen, ondeelbare schuld.-----  
De comparanten onder A genoemd, voor zover in deze akte---  
niet anders genoemd, hierna tezamen te noemen: hypotheek-  
gever verklaarden tot zekerheid voor de betaling van al---  
hetgeen de bank terzake van de geldlening aan hoofdsom,---  
rente, provisie, boete en kosten van de debiteur te vorderen heeft of mocht hebben, tot het hierna te vermelden---  
bedrag ten behoeve van de bank hypotheek te verlenen-----  
op het hierna te omschrijven onroerend goed.-----  
De comparanten verklaarden dat deze hypotheekverlening---  
is geschied onder de volgende bedingen:-----  
A.Ten aanzien van het door de debiteur aan de bank verschuldigde, zal de administratie van de bank, zoals-----  
blijkt uit een door de bank verstrekte opgave, gelden---  
als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs.-----  
B.Bij gebreke van voldoening van het geheel of een gedeelte van het door de debiteur aan de bank verschuldigde---  
is deze onherroepelijk - met het recht van substitutie--  
gemachtigd het verbonden onroerend goed in het openbaarte verkopen, teneinde op de opbrengst te verhalen al---  
hetgeen de debiteur alsdan aan de bank verschuldigd is.-  
C.Bij vrijwillige verkoop van het verbonden onroerend-----  
goed - waaronder niet valt een verkoop krachtens de-----  
hiervoor vermelde onherroepelijke machtiging - kan de---  
koper niet vorderen dat de hypotheken, voor zover zij---  
de koopsom te boven gaan, vervallen en worden doorgehaald.-----  
D.Zonder schriftelijke toestemming van de bank mag het----  
verbonden onroerend goed niet worden verhuurd, in-----  
gebruik worden afgestaan, in huurkoop worden verkocht--  
en mag in geval van verhuur van het verbonden onroerendgoed met schriftelijke toestemming van de bank geen-----  
vooruitbetaling van huurpenningen worden bedongen of---  
ontvangen noch daarover tegen behoefte van derden wordenbeschikt.-----  
E.Ingeval van tenietgaan of beschadiging van het verbonden onroerend goed door brand of een andere oorzaak zal de--  
verzekeringsuitkering, tot het bedrag waarvoor hypotheek

5 4 8 3

8

21

tweede

vervolgblad

BEWARING:

BREDA

De bewaarder

Mr. J. Veltman

Vervolg kadastrale  
aanduiding:  
GEMEENTE

Sectie

Nummer

Sectie      Nummer

is verleend, in de plaats van de hypotheek treden.-----  
De comparanten onder A genoemd verklaarden aan de bank----  
tot-----  
gelijke zekerheid als voormeld te cederen de rechten als--  
bedoeld in artikel 13 van na te melden algemene voorwaar--  
den voor hypotheeken.-----  
De debiteur verklaarde tot gelijke zekerheid als waartoe--  
vermelde hypotheekverlening heeft plaatsgehad aan de bank--  
in pand te geven de vordering, welke hij terzake van stor--  
ting van vermeld bedrag bij de bank heeft verkregen, onder  
de volgende bedingen:-----  
a.aan de bank is onherroepelijk volmacht verleend tot in--  
ning van vermelde vordering over te gaan, teneinde dit--  
bedrag te doen strekken in mindering op al hetgeen zij--  
terzake als vermeld van de debiteur te vorderen heeft;--  
b.de bank zal telkens een zodanig gedeelte van de vermelde  
vordering uit het pandrecht ontslaan als de debiteur----  
op de wijze als vermeld aantoot terzake van de bouw----  
aan de aannemer verschuldigd te zijn.-----  
De debiteur verklaarde aan de bank volmacht te verlenen---  
om:-----  
a.na voltooiing van de bouw van de woning of na verloop---  
van een periode van één jaar na storting van vermeld----  
bedrag, het saldo van het gestorte bedrag over te maken--  
naar een andere rekening van de debiteur bij de bank;---  
b.de door de debiteur aan rente en/of aflossing verschul--  
digde bedragen uit hoofde van de geldlening te voldoen--  
ten laste van het saldo van het als vermeld bij de bank--  
gestorte bedrag.-----  
De comparanten onder A genoemd verklaarden elkaar wederke--  
rig en zonder beperking volmacht te hebben verleend om----  
over het als vermeld bij de bank gestorte bedrag te-----  
beschikken en daarvoor kwijting te geven.-----  
Intrekking van de aan elkaar verleende volmacht is eerst--  
van kracht nadat de bank daarvan schriftelijk door de com--  
paranten onder A genoemd, of door één van hen, in kennis--  
is gesteld.-----  
De comparanten verklaarden dat voor de geldlening met hypo

8 22

**BEWARING:**

Mr. J. Veltman

Vervolg kadastrale  
aanduiding:  
GEMEENTE

Sectie Nummer

theek, voor zover daarvan hiervoor niet is afgeweken, mede zal gelden het bepaalde bij de algemene bankvoorwaarden,--  
geldende in het verkeer tussen de Coöperatieve Centrale---  
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam,---  
casu quo de bij haar aangesloten banken, en haar cliënten,  
alsmede het bepaalde bij de algemene voorwaarden voor----  
hypotheeken, vastgesteld door de Coöperatieve Centrale----  
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam,---  
bij akte op elf juli negentienhonderddrieënzeventig voor--  
notaris H. Riemers te Utrecht verleden, waarvan een-----  
afschrift op diezelfde dag is gedeponeerd ter Griffie-----  
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.-----  
De comparanten onder A genoemd verklaarden met de genoemde  
algemene bankvoorwaarden en algemene voorwaarden voor----  
hypotheeken, die geacht worden woordelijk in deze akte te--  
zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, bekend te---  
zijn en akkoord te gaan.-----  
De comparant onder B genoemd verklaarde voornoemde schuld-  
bekentenis met hypotheekverlening, cessie (en verpanding)-  
en alle daarbij gemaakte bedingen voor de bank aan te----  
nemen.-----  
De comparanten onder A genoemd, verklaarden dat tot-----  
zekerheid-----  
als gemeld hypotheek is verleend tot een bedrag van-----  
éénhonderdzestigduizend gulden (f.160.000,--)-----  
in hoofdsom, te vermeerderen met rente, provisie, boete--  
en kosten, welke rente, provisie, boete en kosten tezamen-  
worden begroot op vijfendertig procent (35%) van het voor-  
noemde bedrag, op:-----

een perceelsgedeelte bouwgrond gelegen aan de Wilgenhof te Giessen, gemeente Woudrichem, uitmakende een ter---  
plaatse door uiterlijke tekenen kennelijk aangeduid---  
gedeelte van circa twee are vijfenzeventig centiare van het kadastrale perceel gemeente Woudrichem, sectie H---  
nummer 395, met de daarop te stichten opstallen;-----  
zoals door de comparant sub A1 in eigendom is verkregen---  
blijkens een akte van verkoop en koop, houdende kwijting--  
voor de koopsom en afstanddoening van het bepaalde in de--

Mag niet beschreven worden

Sectie Nummer

artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, mede---  
op heden verleden voor mij, notaris,-----  
welk onroerend goed niet met hypotheek of beslag is-----  
bezwaard.-----  
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de---  
comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de-----  
bewaarder van deze akte alsmede ten hypotheekkantore-----  
alwaar het hypotheekrecht gevestigd zal worden.-----  
De comparanten zijn aan mij, notaris bekend.-----  
-----Waarvan Akte-----  
enzovoorts.-----

Andel, 21 september 1988  
namens de bank;

(Getekend:) S.Ph. Jungerius.

De ondergetekende, Simon Philip Aart Jungerius,  
notaris ter standplaats Andel, gemeente Woudri-  
chem, wonende aldaar, verklaart dat hij de  
bijbehorende borderellen heeft ondertekend  
en dat bovenstaand afschrift eensluidend is  
met die borderellen.

